

RÈGLEMENT COMMUNAL RELATIF À L'UTILISATION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA)

Article 1 — Objet du règlement

Le présent règlement établit les principes, obligations et procédures encadrant l'utilisation, l'acquisition, le développement et le déploiement de systèmes d'intelligence artificielle (IA) au sein de la Commune. Il vise à garantir une utilisation **éthique, transparente, sécurisée et conforme** aux législations applicables, notamment :

- le **Règlement européen sur l'IA (AI Act)**
- le **Règlement général sur la protection des données (RGPD)**
- la **Charte belge pour une IA responsable dans les services publics**
- toute législation régionale ou fédérale applicable

Article 2 — Champ d'application

Le présent règlement s'applique :

1. À tous les services communaux et para-communaux.
2. À tout système d'IA utilisé dans le cadre des missions de service public, y compris :
 - o chatbots
 - o outils RH
 - o systèmes d'aide à la décision
 - o analyse automatisée de données
 - o outils de gestion administrative
3. Aux prestataires externes fournissant des solutions IA à la Commune.

Article 3 — Principes fondamentaux

Toute utilisation de l'IA par la Commune doit respecter les principes suivants :

1. Transparence

- Les citoyens doivent être informés lorsqu'un système d'IA est utilisé dans un service.
- Les décisions automatisées doivent être clairement identifiées comme telles.

2. Supervision humaine

- Aucune décision ayant un impact significatif sur un citoyen ne peut être prise **sans contrôle humain**.
- Les agents doivent pouvoir intervenir, corriger ou annuler une décision automatisée.

3. Protection des données

- Toute utilisation de l'IA doit respecter le RGPD.
- Les données doivent être minimisées, sécurisées et utilisées uniquement pour la finalité prévue.

4. Éthique et non-discrimination

- Les systèmes d'IA doivent être conçus et utilisés de manière à éviter tout biais ou discrimination.
- Une attention particulière est portée aux populations vulnérables.

5. Sécurité

- Les systèmes doivent être protégés contre les risques techniques, cyberattaques et manipulations.

Article 4 — Classification des systèmes d'IA

Conformément à l'AI Act, la Commune classe les systèmes d'IA en quatre catégories :

1. **Risque inacceptable** → interdits
2. **Risque élevé** → autorisés sous conditions strictes
3. **Risque limité** → obligations de transparence
4. **Risque minimal** → usage libre mais encadré

Un registre interne des systèmes IA est tenu à jour.

Article 5 — Procédure d'acquisition ou de déploiement

Avant toute mise en service d'un système IA, le service demandeur doit :

1. **Réaliser une analyse d'impact IA** (risques, données, impacts citoyens).
2. **Vérifier la conformité du fournisseur** à l'AI Act.
3. Obtenir l'avis du **Délégué à la Protection des Données (DPO)**.
4. Obtenir la validation du **Comité communal de gouvernance numérique** (voir article 6).
5. Inscrire le système dans le **registre communal des IA**.

Article 6 — Comité communal de gouvernance de l'IA

La Commune crée un **Comité de gouvernance de l'IA**, composé :

- du Directeur général
- du DPO
- du responsable informatique
- d'un représentant du Collège communal
- d'experts internes ou externes si nécessaire

Le Comité :

- valide les projets IA
- contrôle la conformité
- supervise les audits
- évalue les risques
- propose des améliorations

Article 7 — Droits des citoyens

Tout citoyen a le droit :

- d'être informé lorsqu'un système IA est utilisé
- de demander une explication compréhensible sur une décision automatisée
- de contester une décision prise ou assistée par IA
- d'obtenir une intervention humaine
- de demander la suppression ou rectification de ses données (RGPD)

Article 8 — Formation du personnel

La Commune s'engage à former régulièrement ses agents sur :

- l'usage responsable de l'IA
- les risques et limites des systèmes automatisés
- la protection des données
- les obligations légales

Article 9 — Audit et contrôle

Les systèmes IA utilisés par la Commune font l'objet :

- d'un audit annuel
- d'un contrôle de conformité à l'AI Act
- d'une évaluation des risques
- d'un rapport présenté au Collège communal

Article 10 — Responsabilité

La Commune reste **responsable** des décisions prises à l'aide d'un système IA. Les fournisseurs externes doivent garantir :

- la conformité légale
- la sécurité technique
- la transparence des algorithmes
- l'accès à la documentation technique

Article 11 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur après son adoption par le Conseil communal et sa publication conformément aux règles en vigueur.